



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2074 | Resolución TDC | Arts. 7º y 9º, Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2025-133470766- -APN-DR#CNDC, caratulado: "*NEXO INC. S/ NOTIFICACIÓN ART 9 LEY N.º 27.442*" (CONC. 2074).

La presentación de fecha 3 de diciembre de 2025 mediante la cual NEXO INC. notificó la adquisición del control exclusivo sobre FIAT FLOW SOLUTIONS LTD.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-39584251-APN-SCE#ANC), emitido el 20 de abril de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 9º y 28, inc. b), de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre FIAT FLOW SOLUTIONS LTD. ("FIAT"), por parte de NEXO INC. ("NEXO"), implementada por medio de un *Acuerdo de Compraventa de Acciones* celebrado el 17 de noviembre de 2025. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 10 de diciembre de 2025.

NEXO es una empresa presente en más de 150 jurisdicciones que opera una plataforma para activos virtuales, ofreciendo entre sus principales servicios ahorro cripto, intercambio de activos virtuales, líneas de crédito y la *Tarjeta Nexo*. FIAT ofrece servicios de activos virtuales a través de una plataforma tecnológica que permite a los usuarios realizar transacciones con criptoactivos en América Latina, incluyendo la posibilidad de comprar, vender, mantener y/o custodiar dichos activos. Está activa en Argentina a través de las siguientes subsidiarias: (i)

BKR ARGENTINA S.A., (ii) BTC TRADE S.R.L., (iii) OWARE S.A.S y (iv) BUENBIT CRIPTO S.A.

La notificación fue realizada el 3 de diciembre de 2025, en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442. La operación constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. c), de dicha ley.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico de la operación notificada, a fin de determinar si se encuentra sujeta a la obligación de notificación obligatoria prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442. Para ello, el Dictamen evaluó de manera secuencial tres requisitos: si la operación constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°; si el volumen de negocios total del conjunto de empresas afectadas supera el umbral establecido en el artículo 9°; y si no le resulta aplicable ninguna de las excepciones del artículo 11.

En lo que respecta al umbral de notificación, el Dictamen señala que tanto NEXO como FIAT son proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV's) que actúan como intermediarios —esto es, conectan compradores y vendedores de criptoactivos y perciben una comisión por ese servicio—, sin adquirir ni enajenar activos por cuenta propia. En ese contexto, el Dictamen concluye que el concepto que mide la envergadura económica de estas empresas es el proveniente de las comisiones percibidas por la intermediación, y no el valor bruto de los activos que transitan por sus plataformas. Computar el volumen de los activos intermediados distorsionaría la función de filtro que cumplen los umbrales del artículo 9°, al someter a revisión operaciones sin relevancia competitiva real.

Esta interpretación se sustenta en el artículo 4° de la Ley 27.442, que manda atender a las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realizan, y es consistente con el tratamiento que el derecho comparado dispensa a situaciones análogas. El artículo 5.3 del Reglamento (CE) 139/2004 del Consejo de la Unión Europea establece para los intermediarios financieros un régimen especial basado en los ingresos que efectivamente representan el valor económico generado por estas entidades, con exclusión del volumen bruto intermediado. Idéntico criterio adoptan las normas contables —la Norma Internacional de Información Financiera 15 (NIIF 15) y la Resolución Técnica N° 54 de la FACPCE— y el artículo 195 del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que para los intermediarios que actúan por cuenta de terceros toman como base imponible la comisión percibida.

Sobre esa base, el Dictamen concluye que los ingresos efectivamente generados en la República Argentina por el grupo comprador y el grupo objeto durante el ejercicio 2024 se encuentran muy por debajo del umbral de notificación previsto en el artículo 9° de la Ley 27.442, equivalente al 30 de diciembre de 2024 a AR\$ 110.228.000.000. En consecuencia, la Secretaría de Concentraciones Económicas aconseja disponer que la operación notificada no está sujeta a la obligación de notificación y resolver el archivo de las presentes actuaciones.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal coincide con el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 20 de abril de 2026.

En particular, este Tribunal comparte que la realidad económica de las actividades de NEXO y FIAT consiste en la intermediación entre compradores y vendedores de criptoactivos, percibiendo una comisión por ese servicio, sin que los activos intermediados les pertenezcan ni asuman riesgo de precio. El artículo 4° de la Ley 27.442

provee la herramienta interpretativa para arribar a la conclusión de que es la comisión —y no el valor bruto de los activos transados— el concepto que debe computarse como volumen de negocios a los efectos del umbral de notificación del artículo 9°.

En consecuencia, la operación notificada no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442, por no alcanzar el umbral allí previsto. Corresponde, por tanto, disponer el archivo de las presentes actuaciones.

**EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
RESUELVE:**

Artículo 1°.- Disponer que la adquisición del control exclusivo sobre FIAT FLOW SOLUTIONS LTD. por parte de NEXO INC. no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442, por no alcanzar el umbral allí previsto.

Artículo 2°.- Resolver el archivo de las presentes actuaciones.

Artículo 3°.- Hacer saber a las partes que la presente resolución ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicable la presente resolución.

Artículo 4°.- Notifíquese a NEXO INC. la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (RE-2026-39584251-APN-SCE#ANC).

Artículo 5°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 6°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-133470766- -APN-DR#CNDC, caratulada "NEXO INC. S/ NOTIFICACIÓN ART 9 LEY N.º 27.442" (CONC. 2074).

I OPERACIÓN NOTIFICADA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre FIAT FLOW SOLUTIONS LTD. ("FIAT"), por parte de NEXO INC. ("NEXO").
2. La transacción se implementó por medio de un *Acuerdo de Compra-venta de Acciones* celebrado el 17 de noviembre de 2025.
3. NEXO es una empresa presente en más de 150 jurisdicciones y opera una plataforma para activos virtuales. Entre sus principales productos y servicios ofrece: ahorro cripto, intercambio de activos virtuales, líneas de crédito y la *Tarjeta Nexo*.
4. FIAT ofrece servicios de activos virtuales a través de una plataforma tecnológica que permite a los usuarios realizar transacciones con criptoactivos en América Latina, incluyendo la posibilidad de comprar, vender, mantener y/o custodiar dichos activos, ya sea directamente o mediante integraciones de terceros. Está activa en Argentina a través de las siguientes subsidiarias: (i) BKR ARGENTINA S.A., (ii) BTC TRADE S.R.L., (iii) OWARE S.A.S y (iv) BUENBIT CRIPTO S.A.
5. Los vendedores constan de cuarenta y tres (43) personas humanas y jurídicas, fondos comunes de inversión y cincuenta y un (51) titulares de acciones de opción.
6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 10 de diciembre de 2025, y su notificación a la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se realizó el 3 de diciembre de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 3 de diciembre de 2025, NEXO notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la LDC.
9. El 12 de diciembre de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta SCE consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando

observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.¹

10. Se solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) la intervención que le compete de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 27.442. El 7 de enero de 2026, el organismo requerido dio respuesta a la intervención solicitada sin formular objeciones a la operación notificada.
11. El 11 de febrero de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
12. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 11 de febrero de 2026.

III ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN EFECTUADA

III.1. Requisitos para la notificación obligatoria y alcance del presente análisis

13. A fin de evaluar si la operación notificada se encuentra sujeta a la obligación de notificación obligatoria prevista en el artículo 9° de la LDC, corresponde analizar tres requisitos de manera secuencial: en primer lugar, si la operación constituye una concentración económica en los términos del artículo 7° de la LDC; en segundo lugar, si el volumen de negocios total del conjunto de empresas afectadas supera el umbral establecido en el artículo 9°; y, en tercer lugar, si no le resulta aplicable ninguna de las excepciones previstas en el artículo 11 de la LDC. Solo cuando los tres requisitos se verifican de manera concurrente surge la obligación de notificación.
14. En particular, la operación notificada —la adquisición del control exclusivo sobre FIAT por parte de NEXO mediante un *Acuerdo de Compra-venta de Acciones*— encuadra en el artículo 7°, inciso c), de la LDC, y supone la toma de control de una empresa por parte de otra.
15. Asimismo, la parte notificante no ha invocado ninguna de las excepciones previstas en el artículo 11 de la LDC, ni surge de las constancias del expediente que la operación pudiera enmarcarse en alguna de ellas.
16. Ahora bien, tanto NEXO como FIAT actúan como intermediarios que conectan compradores y vendedores de activos virtuales, percibiendo una comisión por ese servicio. En ese contexto, corresponde precisar qué conceptos deben computarse para determinar el volumen de negocios a los efectos del artículo 9° de la LDC.

III.2. Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV's)

17. Los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV's) se encuentran regulados por la Ley 25.246, la Ley 26.831, la Ley 27.739, y la Resolución General CNV 1058/2025.

¹ El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto PEN 480/2025 establece en su artículo 6° que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...”.

La CNV es la autoridad de aplicación de los sujetos referidos y es quien centraliza el Registro de PSAV's.

18. Los activos virtuales se definen como la representación digital de valor que se puede comercializar y/o transferir digitalmente y utilizar para pagos o inversiones. En ningún caso se entenderá como activo virtual la moneda de curso legal en territorio nacional y las monedas emitidas por otros países o jurisdicciones (moneda fiduciaria).
19. Los PSAV's son aquellas personas humanas o jurídicas que, como negocio, realizan una (1) o más de las siguientes actividades u operaciones para o en nombre de otra persona humana o jurídica: (i) intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal (monedas fiduciarias); (ii) intercambio entre una (1) o más formas de activos virtuales; (iii) transferencia de activos virtuales; (iv) custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre los mismos; y (v) participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un activo virtual.
20. Tanto NEXO como FIAT son PSAV'S que se dedican principalmente a facilitar operaciones con criptomonedas y activos digitales, actuando como intermediarios regulados (*exchange*). En este caso, la plataforma recibe órdenes de compra y venta de usuarios, facilita el calce (*matching*) entre compradores y vendedores, custodia temporalmente los activos durante la transacción, y cobra una comisión (*spread*) por el servicio prestado.

III.3. Volumen de negocios en intermediarios

III.3.1. Volumen de negocios y umbral de notificación

21. La LDC estipula, en principio, que la toma de control sobre una empresa debe ser notificada para su autorización si el volumen de negocios total del conjunto de empresas afectadas por la operación supera el umbral establecido en el artículo 9º de la LDC.
22. El mismo artículo establece que el volumen de negocios comprende los importes resultantes de la venta de productos y de la prestación de servicios realizados por las empresas afectadas durante el último ejercicio, correspondientes a sus actividades ordinarias, previa deducción del IVA y otros impuestos directamente relacionados.
23. En el caso bajo análisis, esa definición admite dos interpretaciones. La primera considera que el volumen de negocios de NEXO y FIAT comprende el *valor total* de los criptoactivos comprados y vendidos a través de sus plataformas. La segunda considera que su ingreso es la comisión percibida por facilitar esas operaciones.
24. Los umbrales de notificación del artículo 9º cumplen una función de filtro: capturar operaciones con potencial impacto competitivo y excluir aquellas que, por su envergadura económica, carecen de relevancia a esos efectos.
25. En opinión de esta SCE, son los importes de las comisiones percibidas por la intermediación los que deben computarse para determinar el volumen de negocio total de las empresas afectadas en esta operación. Interpretar el volumen de negocios de un PSAV intermediario como el *valor total* de los activos que transita por su plataforma distorsiona esa función. Un *exchange* con ingresos reales de USD 1.000.000 —obtenidos con un *spread* del 1% sobre USD 100.000.000 de volumen— superaría el umbral de notificación por el volumen bruto, pese a que su dimensión económica es de dos

órdenes de magnitud inferior. El resultado sería someter a revisión operaciones sin relevancia competitiva real, que es precisamente lo que el umbral busca evitar.

26. El artículo 4º de la LDC establece que, para determinar la verdadera naturaleza de los actos y conductas, se atenderá a las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen. Este principio opera como guía de interpretación de todas las disposiciones de la LDC.
27. Aplicado al caso, la realidad económica es la siguiente: NEXO y FIAT no adquieren ni enajenan criptoactivos por cuenta propia —los activos pertenecen en todo momento a los usuarios. La actividad de ambas empresas consiste en conectar compradores y vendedores y percibir una comisión por ese servicio. El concepto que mide su envergadura económica es, por tanto, el proveniente de esas comisiones —y no el valor de los activos intermediados.

III.3.1.1. Derecho comparado

28. Esta interpretación es consistente con el tratamiento que el derecho comparado ha dado a situaciones análogas. El Reglamento del Consejo de la Unión Europea (CE) 139/2004² reconoce expresamente que las reglas generales de cálculo del volumen de negocios resultan inadecuadas para los intermediarios financieros.
29. Su artículo 5.3 establece un régimen especial basado en las partidas de ingresos que efectivamente representan el valor económico generado por estas entidades —intereses, comisiones percibidas y beneficios *netos* de operaciones financieras— con exclusión del volumen bruto intermediado.
30. Aunque la normativa argentina no contiene una regla especial equivalente, el principio subyacente es idéntico, y el artículo 4º de la LDC provee la herramienta interpretativa para arribar al mismo resultado.

III.3.2. Coherencia con normas contables y derecho tributario

31. A título ilustrativo, cabe señalar que este mismo criterio es el que adoptan normas contables y el derecho tributario para estos agentes. La Norma Internacional de Información Financiera 15 (NIIF 15)³ y su correlato local, la Resolución Técnica N° 54⁴ de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), establecen la distinción entre principal y agente. Quien actúa por cuenta de terceros —sin controlar el bien ni asumir riesgo de precio— reconoce únicamente su comisión como ingreso.
32. Aplicada a los PSAV's que operan como *exchange*, la conclusión es directa: los criptoactivos pertenecen a los usuarios, la plataforma no asume riesgo de precio, y el ingreso reconocible es la comisión. En el mismo sentido, el artículo 195 del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires⁵ establece que la base imponible de los intermediarios que actúan por cuenta de terceros es la diferencia entre sus ingresos y los importes transferidos a los comitentes.

² <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj>

³ https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/NIIF15_2014_v12112014.pdf

⁴ <https://www.facpce.org.ar/wp-content/uploads/2022/07/RT54.pdf>

⁵ <https://www.agip.gob.ar/filemanager/source/Decretos/2023/DEC--70-23-ANX-1.pdf>

33. Si normas contables y el derecho tributario coinciden en que el ingreso del intermediario es su comisión y no el volumen bruto que opera, no habría razón para que el cómputo del umbral de notificación se aparte de esa lógica.

III.3.3. Determinación del umbral

34. Sobre esa base, los ingresos efectivamente generados en la República Argentina por el grupo comprador y el grupo objeto durante el ejercicio 2024 son los que surgen de la documentación aportada por la parte notificante. Convertidos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al 30 de diciembre de 2024, esos ingresos se encuentran muy por debajo del umbral de notificación previsto en el artículo 9° de la LDC, equivalente en esa fecha a AR\$ 110.228.000.000.

IV CONCLUSIONES

35. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS opina que la operación de concentración económica notificada se encuentra por debajo del umbral de notificación previsto en el artículo 9° de la Ley 27.442.
36. Por ello, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS aconseja al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA disponer que la operación notificada no está sujeta a la obligación de notificación dispuesta en el artículo 9° de la Ley 27.442 por no alcanzar el umbral establecido y, en consecuencia, resolver el archivo de las presentes actuaciones.
37. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: Conc. 2074 | Dictamen SCE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.